

1500390-32.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GUILHERME PINHO RIBEIRO

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/05/2022

... requereu a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, afastando-se a causa de aumento relacionada à restrição de liberdade das vítimas.

A defesa apresentou alegações finais escritas (fls. 255/276). Preliminarmente, suscitou a ilegalidade do reconhecimento conduzido tanto em solo policial quanto em sede judicial. No mérito, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valinhos

Foro de Valinhos

1ª Vara

Rua Professor Ataliba Nogueira, 36, Valinhos-SP - cep 13270-660

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500390-32.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500390-32.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2032234/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 22814271 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 430/22/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2032234 - DEL.POL.VALINHOS, 430/22/942 -

DEL.POL.VALINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO DE SOUSA MORAIS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME PINHO RIBEIRO

Vistos.

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de FLAVIO DE SOUSA MORAIS e MARCELO DA SILVA CARVALHO na qual lhes imputam a prática de infração penal, por duas vezes, à luz do artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, em concurso formal, nos termos do artigo 70, todos do Código Penal.

Narra-se na denúncia que

A denúncia foi recebida em 14 de fevereiro de 2022 (fls. 138/139).

Citados em 24 de fevereiro de 2022 (fls. 178 e fls. 180), os denunciados apresentaram resposta à acusação (fls.).

Não constatada hipótese de absolvição sumária (fls. 196/199), designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório (fls. 246/247).

Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, afastando-se a causa de aumento relacionada à restrição de liberdade das vítimas.

A defesa apresentou alegações finais escritas (fls. 255/276). Preliminarmente, suscitou a ilegalidade do reconhecimento conduzido tanto em solo policial quanto em sede judicial. No mérito, aduziu que (a) no dia dos fatos, os acusados estavam trabalhando em uma construção, quando Marcelo passou mal, momento em que Flávio solicitou um carro emprestado para leva-lo ao hospital, (b) abordados pela guarda civil, nada foi encontrado com eles, mas tão somente no veículo automotor, tratando-se de possível flagrante forjado, (c) a conversão da prisão em flagrante em preventiva se mostra ilegal. Por fim, pugnou pela absolvição dos réus.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada na qual veiculada imputação da prática do crime descrito no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, por duas vezes, em concurso formal, nos termos do artigo 70, todos do Código Penal.

A preliminar suscitada pela defesa, que busca a declaração de nulidade do reconhecimento procedido tanto em solo policial quanto em sede judicial não comporta acolhimento. O procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal consiste em orientação às autoridades policial e judicial, não havendo que se falar em invalidação do reconhecimento se realizado de forma ligeiramente distinta. Ademais, a prova mostra-se válida quando corroborada por outros elementos contidos nos autos, fatos estes que serão oportunamente ventilados nesta sentença. Assim, REJEITO a preliminar suscitada.

Não há outras questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/09), pelo boletim de ocorrência (fls. 16/19), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 20/21), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia.

Quanto à autoria, houve o reconhecimento dos acusados como os autores dos fatos ainda na fase policial pela vítima Wesley Emerick dos Santos por ocasião da prisão em flagrante (fls. 15), tendo em vista que os acusados foram capturados logo após o cometimento do crime. Ainda na fase investigativa, a vítima Richard também reconheceu os acusados (fls. 122).

Em solo policial (fls. 12), a vítima Wesley narrou que (a) é motorista da empresa Mercado Livre e, juntamente com seu ajudante Richard, estavam com o veículo da empresa estacionado, quando foram abordados por três indivíduos em um veículo

Vectra, dois deles armados, logo anunciando o assalto, (b) ele e a outra vítima foram colocados dentro do veículo e receberam ordens para entregar a carga, (c) informaram aos assaltantes que não portavam carga nenhuma, pois o baú de produtos da empresa estava vazio, (d) foram subtraídos três aparelhos de celular, um suporte de celular e uma carteira, (e) conseguiu anotar a placa do veículo Vectra conduzido pelos roubadores e, ainda, rastrear seu aparelho de celular, (f) informou aos policiais a direção tomada pelos assaltantes e, após a prisão, reconheceu os réus como sendo dois dos roubadores.

Ouvido em juízo, a vítima Wesley confirmou a narrativa prestada em sede policial. Acrescentou, ainda, que (a) os assaltantes apontavam uma arma em seu rosto a todo momento, e um deles chegou a deixar cair o artefato ao se mostrar nervoso, (b) a abordagem durou aproximadamente 05 minutos, (c) chegou a levar um chute por um dos roubadores, que mandou ele correr, ainda apontando a arma em sua direção. Novamente reconheceu os dois acusados como os autores do crime.

A vítima Richard da Silva Cordeiro, ouvido em juízo, declarou que (a) faz coleta de pacotes na empresa Mercado Livre, juntamente com Wesley, quando um veículo Vectra os abordou anunciando o assalto, (b) eram três roubadores, que se mostraram agressivos a todo momento, apontando uma arma em sua cabeça, (c) reconheceu os réus como sendo dois dos assaltantes. Além do reconhecimento procedido em audiência, também houve o reconhecimento dos acusados em solo policial (fls. 122).

Ouvido em juízo, a testemunha David de Paula Filho, guarda municipal que acompanhou a abordagem, declarou que (a) foram acionados em razão de uma notícia de roubo, em que os assaltantes conduziam um veículo Vectra, (b) avistaram o veículo em apreço com os dois réus em seu interior, momento em que conduziram a abordagem e a revista pessoal dos indivíduos, (c) no interior do veículo foram encontrados os celulares subtraídos e um documento RG pertencente a uma das vítimas, no porta-volumes e em baixo do banco de passageiro, (d) durante a abordagem, não confessaram e não respondiam as perguntas que eram feitas.

Também ouvido em juízo, Marcos Morais Prates, guarda municipal que acompanhou a abordagem, declarou que (a) quando abordaram o veículo e procederam à busca de objetos, encontraram os celulares subtraídos das vítimas, bem como uma carteira com o documento da vítima Richard, (b) reconhece os dois réus presentes na audiência.

Em solo policial (fls. 13), o acusado Marcelo da Silva Carvalho tão somente negou a autoria do crime. Ouvido em sede judicial, alegou que (a) os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros, pois estava trabalhando na casa de uma senhora no dia dos fatos e passou mal, (b) o corréu Flávio, que trabalhava com ele no momento, pediu um carro emprestado a um vizinho da obra para leva-lo até o hospital, (c) de fato foram encontrados celulares no veículo em que ele e seu colega se encontravam, (d) ele e Flávio receberiam R\$70,00 pelo dia trabalhado na obra, a contratação ocorreu diretamente, sem intermediários.

Flávio de Sousa Morais, ouvido em solo policial (fls. 14), alegou não ter praticado o crime em apreço. Em juízo, alegou que (a) ele e Marcelo estavam trabalhando em uma reforma em um imóvel, e pararam para almoçar, (b) após, Marcelo começou a passar mal, razão pela qual ele pediu um carro emprestado para conduzi-lo ao hospital, e a dona do imóvel em que eles prestavam os serviços pediu um veículo emprestado a uma conhecida, (c) receberiam, pelo dia trabalhado, o montante de R\$150,00.

Quanto à autoria, está igualmente demonstrada. As vítimas já haviam reconhecido os acusados em sede policial, e novamente identificaram ambos como dois dos indivíduos que os abordaram. Ademais, a versão apresentada pelos réus não encontra qualquer embasamento frente aos elementos carreados nos autos.

Segundo alegaram em defesa, estavam no veículo Vectra, quando da abordagem policial, pois se dirigiam ao hospital em razão de cardiopatia sofrida por Marcelo. Ainda na versão dos acusados, estavam trabalhando em uma reforma na casa de uma senhora, quando Marcelo passou mal e necessitou de cuidados médicos.

Ocorre que a versão não parece minimamente verossímil. Não souberam informar quem emprestou o carro. Não parece crível que alguém emprestaria um veículo a um total desconhecido, que nem ao menos sabem o nome. Também houve divergência entre os acusados quando indagados quanto receberiam pelo dia trabalhado na obra e quem os contratou. Ademais, quando da abordagem policial, os bens subtraídos foram encontrados no veículo conduzido pelos réus e, prova mais robusta da autoria reside no fato de o documento de uma das vítimas – Richard, que teve sua carteira furtada – ser encontrado no veículo.

Assim, o resultado conjunto das provas coletadas durante a instrução processual é suficiente para considerar demonstrada a autoria.

Quanto à tipicidade, o fato praticado preenche todas as elementares do tipo penal imputado na denúncia, com exceção da causa de aumento prevista no art. 157, inciso V, CP. Conforme o próprio órgão acusador reconheceu, ao se manifestar oralmente, não houve restrição de liberdade das vítimas. Assim, os réus cometeram o delito positivado no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II, e parágrafo 2º-A, inciso I, por duas vezes, em concurso formal, nos termos do artigo 70, todos do Código Penal.

A tipicidade da conduta, por força da teoria da indiciabilidade (ratio cognoscendi) acarreta a presunção (relativa) de sua ilicitude. Esta, por sua vez, não foi afastada pela demonstração de circunstâncias aptas a gerar dúvida razoável quanto à configuração de qualquer excludente (legal ou supralegal) de ilicitude. De outro lado, quanto à culpabilidade, observa-se que os agentes são imputáveis e que não estão demonstradas causas de exclusão do potencial conhecimento da ilicitude do fato ou da exigibilidade de conduta diversa. Não foram, pois, comprovadas causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Assim, constata-se que foi praticada conduta típica e ilícita e por agente culpável, de modo que, preenchidos os três estratos do conceito analítico de crime, mostra-se imperativa a condenação penal.

Passa-se então à aplicação da pena, com base nas diretrizes constantes dos arts. 59 e 68 do CP, à luz do princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI). Saliento que foram praticados dois crimes de roubo, em concurso formal, razão pela qual será calculada a pena de um delito e, ao final, acrescida de 1/6, nos termos do art. 70 do Código Penal.

- FLAVIO DE SOUSA MORAIS:

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada.

Quanto aos antecedentes, a certidão de fls. 233/236 aponta uma condenação com trânsito em julgado, elemento este que será considerado na segunda fase da aplicação de pena, pois configurada a reincidência. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos.

Quanto às circunstâncias do crime, constato duas circunstâncias que devem ser valoradas negativamente, a saber: (i) o fato de que eram três os indivíduos que praticaram o crime em apreço, embora um deles não tenha sido preso. Não há que se falar em bis in idem em relação à causa de aumento relacionada ao concurso de pessoas, pois esta exige tão somente duas pessoas para sua incidência. Ainda,

conforme será fundamentado à frente, não haverá a consideração desta causa de aumento na aplicação da pena; (ii) o fato de que os roubadores utilizaram duas armas de fogo na prática do delito, causando maior temor e risco à incolumidade física e psíquica das vítimas. Além disso, apontavam os artefatos ostensivamente no rosto das vítimas. Também não há que se falar em bis in idem, pois para a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo basta a utilização de apenas uma, enquanto no presente caso foram empregadas duas.

Os motivos e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática do crime.

Quanto aos critérios para a fixação da pena-base (CP, art. 59, II), tal atividade jurisdicional não está adstrita a etapas puramente aritméticas, com a estrita vinculação a bases de cálculo e frações de acréscimo obrigatórias, mas sim deve observar o princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI), o dever de fundamentação das decisões judiciais (CR/88, art. 93, IX) e o dever de isonomia (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3º).

Logo, exige-se um juízo racionalmente fundamentado de coerência entre o intervalo abstratamente previsto entre a pena mínima e a pena máxima (premissa maior), a quantidade e natureza das circunstâncias judiciais avaliadas (premissa menor) e a exasperação da pena promovida (conclusão). Nesse sentido, por todos, cf. STJ, AgRg no AREsp 1.659.986/RS, Sexta Turma, DJe 11/03/2021. De todo modo, diante da inexistência de critério legal positivado, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o referencial básico de exasperação da pena mínima (base de cálculo) em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima por cada circunstância judicial negativa (fração de acréscimo): "a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo", admitida a aplicação de fração diversa "diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu" (STJ, HC 646.844/ES, Quinta Turma, DJe 09/04/2021). No mesmo sentido: STJ, HC 605.628/SP, Quinta Turma, DJe 08/04/2021; AgRg no HC 548.785/RJ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020; HC 585.748/CE, Sexta Turma, DJe 10/02/2021. A corroborar tal critério, cf. ainda: TJSP; Apelação Criminal 1500855-04.2020.8.26.0583; 2ª Câmara de Direito Criminal; j. 31/05/2021; TJSP; Apelação Criminal 0000505-83.2018.8.26.0123; 3ª Câmara de Direito Criminal; j. 11/12/2020; TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0012086-82.2016.8.26.0635; 8ª Câmara de Direito Criminal; j. 28/02/2019; TJSP; Apelação Criminal 0004418-97.2015.8.26.0052; 6ª Câmara de Direito Criminal; j. 30/08/2018.

À luz de tal diretriz, no caso, ante a valoração das duas circunstâncias judiciais supra, acresce-se a pena mínima em 2/8 (dois oitavos) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, a resultar na pena-base de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 98 (noventa e oito) dias-multa.

Na segunda fase, no caso, incide a agravante descritas no art. 61, I, do CP (reincidência), conforme Folha de Antecedentes constante a fls. 233/236. Assim, fixa-se a pena provisória em 6 (seis) anos, 05 (cinco) meses de reclusão, mais 115 (cento e quinze) dias-multa.

Na terceira fase, incidem duas causas de aumento, consistentes no emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Em observância à jurisprudência dos Tribunais Superiores, aplico tão somente uma delas, a mais grave, consistente no emprego de arma de fogo (art. 157, parágrafo 2º-A, inciso I, CP), no patamar de 2/3. Por tais razões, fixa-se a pena definitiva, para cada um dos crimes, em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 201 (duzentos e um) dias-multa.

Em razão da prática de dois crimes de roubo circunstanciados, em concurso formal, aplico o disposto no art. 70 do Código Penal, aplicando a pena de um delito, aumentada de 1/6. Portanto, fica estabelecida a pena de Flavio de Sousa Moraes em 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 21 (dez) dias de reclusão. Observo que a pena de multa é aplicada cumulativamente para cada um dos delitos, conforme disposto no art. 72 do Código Penal.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento, já que, ao que consta dos autos, o réu não auferia renda superior a um salário mínimo. A pena deve atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ante o quantum da pena privativa de liberdade, observando-se a reincidência do agente e as circunstâncias judiciais supra valoradas, fixa-se o regime inicial de cumprimento como o regime fechado.

Quanto à detração, em atenção ao art. 387, § 2º, do CPP, verifica-se que foi decretada a prisão cautelar do acusado no curso da persecução penal. Contudo, o lapso não interfere na fixação do regime inicial, pois a fixação do regime mais gravoso se deu não apenas em razão do patamar da pena, mas também pela reincidência e das circunstâncias judiciais negativas. A saber, mesmo decotado o período de prisão preventiva da pena aplicada, o regime mais gravoso aplicado continuaria sendo impositivo, em razão da reincidência, diante do supracitado art. 33, § 2º, do CP. Sobre o tema: STJ, AgRg no REsp 1894347/SP, Rel. Ministro Sexta Turma, DJe 10/12/2020; STJ, AgRg no HC 567.813/SP, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020.

Ademais, o lapso de prisão cautelar no caso não deve interferir na fixação do regime, tendo em vista que não ultrapassa o lapso temporal exigido como requisito objetivo para a progressão de regime, determinado pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP), e não há elementos nos autos que permitam a aferição do requisito subjetivo imposto para a concessão do aludido direito. A aferição do cabimento da progressão de regime deve, pois, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos autos da execução.

Quanto à fixação de valor mínimo a título de reparação de danos (CPP, art. 387, IV), a ausência de pedido impede a sua fixação por força dos princípios da demanda, da adstrição e do contraditório.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena – sursis penal – (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

- MARCELO DA SILVA CARVALHO:

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada.

Quanto aos antecedentes, o réu é primário e de bons antecedentes.

Quanto às circunstâncias do crime, constato que há duas circunstâncias que devem ser valoradas negativamente, a saber: (i) o fato de que eram três os indivíduos que praticaram o crime em apreço, embora um deles não tenha sido preso. Não há que se falar em bis in idem em relação à causa de aumento relacionada ao concurso de pessoas, pois esta exige tão somente duas pessoas para sua incidência. Ainda, conforme será fundamentado à frente, não haverá a consideração desta causa de

aumento na aplicação da pena; (ii) o fato de que os roubadores utilizaram duas armas de fogo na prática do delito, causando maior temor e risco à incolumidade física e psíquica das vítimas. Também não há que se falar em bis in idem, pois para a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo basta a utilização de apenas uma, enquanto no presente caso foram empregadas duas.

Os motivos e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática do crime.

Quanto aos critérios para a fixação da pena-base (CP, art. 59, II), tal atividade jurisdicional não está adstrita a etapas puramente aritméticas, com a estrita vinculação a bases de cálculo e frações de acréscimo obrigatórias, mas sim deve observar o princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI), o dever de fundamentação das decisões judiciais (CR/88, art. 93, IX) e o dever de isonomia (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3º). Logo, exige-se um juízo racionalmente fundamentado de coerência entre o intervalo abstratamente previsto entre a pena mínima e a pena máxima (premissa maior), a quantidade e natureza das circunstâncias judiciais avaliadas (premissa menor) e a exasperação da pena promovida (conclusão). Nesse sentido, por todos, cf. STJ, AgRg no AREsp 1.659.986/RS, Sexta Turma, DJe 11/03/2021. De todo modo, diante da inexistência de critério legal positivado, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o referencial básico de exasperação da pena mínima (base de cálculo) em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima por cada circunstância judicial negativa (fração de acréscimo): "a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo", admitida a aplicação de fração diversa "diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu" (STJ, HC 646.844/ES, Quinta Turma, DJe 09/04/2021). No mesmo sentido: STJ, HC 605.628/SP, Quinta Turma, DJe 08/04/2021; AgRg no HC 548.785/RJ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020; HC 585.748/CE, Sexta Turma, DJe 10/02/2021. A corroborar tal critério, cf. ainda: TJSP; Apelação Criminal 1500855-04.2020.8.26.0583; 2ª Câmara de Direito Criminal; j. 31/05/2021; TJSP; Apelação Criminal 0000505-83.2018.8.26.0123; 3ª Câmara de Direito Criminal; j. 11/12/2020; TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0012086-82.2016.8.26.0635; 8ª Câmara de Direito Criminal; j. 28/02/2019; TJSP; Apelação Criminal 0004418-97.2015.8.26.0052; 6ª Câmara de Direito Criminal; j. 30/08/2018.

À luz de tal diretriz, no caso, ante a valoração das duas circunstâncias judiciais supra, acresce-se a pena mínima em 2/8 (dois oitavos) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, a resultar na pena-base de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 98 (noventa e oito) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem nem atenuantes e nem agravantes.

Na terceira fase, incidem duas causas de aumento, consistentes no emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Em observância à jurisprudência dos Tribunais Superiores, aplico tão somente uma delas, a mais grave, consistente no emprego de arma de fogo (art. 157, parágrafo 2º-A, inciso I, CP), no patamar de 2/3. Por tais razões, fixa-se a pena definitiva, para cada um dos crimes, em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa.

Em razão da prática de dois crimes de roubo circunstanciados, em concurso formal, aplico o disposto no art. 70 do Código Penal, aplicando a pena de um delito, aumentada de 1/6. Portanto, fica estabelecida a pena de Marcelo da Silva Carvalho em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Observe que a pena de multa é aplicada cumulativamente para cada um dos delitos, conforme disposto no art. 72 do Código Penal.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento, já que, ao que consta dos autos, o réu não auferia renda superior a um salário mínimo. A pena deve atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ante o quantum da pena privativa de liberdade, observando-se as circunstâncias judiciais supra valoradas, fixa-se o regime inicial de cumprimento como o regime fechado.

Quanto à detração, em atenção ao art. 387, § 2º, do CPP, verifica-se que foi decretada a prisão cautelar do acusado no curso da persecução penal. Contudo, o lapso não interfere na fixação do regime inicial, pois a fixação do regime mais gravoso se deu não apenas em razão do patamar da pena, mas também pelas circunstâncias judiciais negativas. A saber, mesmo decotado o período de prisão preventiva da pena aplicada, o regime mais gravoso aplicado continuaria sendo impositivo, em razão da reincidência, diante do supracitado art. 33, § 2º, do CP. Sobre o tema: STJ, AgRg no REsp 1894347/SP, Rel. Ministro Sexta Turma, DJe 10/12/2020; STJ, AgRg no HC 567.813/SP, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020.

Ademais, o lapso de prisão cautelar no caso não deve interferir na fixação do regime, tendo em vista que não ultrapassa o lapso temporal exigido como requisito objetivo para a progressão de regime, determinado pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP), e não há elementos nos autos que permitam a aferição do requisito subjetivo imposto para a concessão do aludido direito. A aferição do cabimento da progressão de regime deve, pois, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos autos da execução.

Quanto à fixação de valor mínimo a título de reparação de danos (CPP, art. 387, IV), a ausência de pedido impede a sua fixação por força dos princípios da demanda, da adstrição e do contraditório.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena – sursis penal – (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de: (a) CONDENAR o acusado FLAVIO DE SOUSA MORAIS ao cumprimento de 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, mais 402 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), em razão da prática, por duas vezes, da infração penal descrita no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II, e parágrafo 2º-A, inciso I, em concurso formal, nos termos do artigo 70, todos do Código Penal; (b) CONDENAR o acusado MARCELO DA SILVA CARVALHO ao cumprimento de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 324 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), em razão da prática, por duas vezes, da infração penal descrita no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II, e parágrafo 2º-A, inciso I, em concurso formal, nos termos do artigo 70, todos do Código Penal.

Quanto à manutenção da prisão cautelar, à luz do art. 387, § 1º, do CPP, cumpre notar que as razões já esposadas para a sua decretação permanecem presentes. A saber, com a prolação desta sentença foi ratificado o requisito da fumaça do cometimento do delito, ao passo que nenhum fato superveniente à aludida decisão afastou ou mesmo mitigou o perigo advindo da colocação do acusado em liberdade já antes verificado.

Por tais razões, impõe-se a manutenção da prisão preventiva dos acusados. Recomende-se os réus na prisão em que se encontram.

Não obstante, expeça-se guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716/STF, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto (STF, HC 180957, Segunda Turma, DJe 13.05.2020, RHC 166279/SP, Segunda Turma, DJe 2.2.2020; HC 123267, Primeira Turma, DJe 02.02.2015; STF, HC 118528, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 14.02.2014), tal como admitido também pelo STJ (RHC 12.561/GO, Quinta Turma, DJe 29.06.2020, RHC 75.051/MG, Sexta Turma, DJe 16.12.2016), salvo se da unificação de penas resultar a imposição de regime mais gravoso pelo Juízo da execução penal (LEP, art. 111, parágrafo único).

Quanto à multa, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Custas pelos réus (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se, inclusive a vítima, preferencialmente por meio eletrônico (CPP, art. 201, §§ 2º e 3º e Comunicado CG n. 262/2020).

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Valinhos, 22 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA